

1501505-50.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2176742/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 5837429 - DEL.POL.SERRA AZUL, 277/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2176742 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501505-50.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-50.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2176742/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 5837429 - DEL.POL.SERRA AZUL, 277/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2176742 - DEL.POL.SERRA AZUL, 277/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2176742/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA ALVES SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

JULIANA ALVES SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que a acusada tentou ingressar na Penitenciária de Serra Azul trazendo consigo 100 gramas de maconha, ocultas em sua vestimenta, quando foi interceptada pelo scanner corporal utilizado por agentes de segurança.

O laudo pericial de fls. 10-12 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas com a acusada. Isso foi confirmado no laudo definitivo de fls. 147-148.

Citado, a acusada apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 147-148, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Maria Batochi disse que naquele dia estava manuseando o scanner, e reparou que dele surgiu uma imagem diferente do que geralmente aparecia para a acusada, que visitava o local com frequência. Ao ser revistada, com ela foi encontrada maconha em seu top. Ela visitava com frequência.

A testemunha José Augusto Santos deu depoimento no mesmo sentido de sua colega.

A acusada, em interrogatório, negou a traficância. Disse que comprou as drogas na parte externa da Penitenciária para consumo, e acabou entrando na Penitenciária por esquecer que estava com as drogas. A sua senha foi chamada para entrar no estabelecimento prisional, e acabou entrando. Em retificação, a acusada disse que não pagou pelas drogas, que obteve de uma pessoa na porta da Penitenciária, com quem estava negociando.

A versão da acusada não merece acolhida, eis que restou isolada nos autos.

É absolutamente inverossímil que a acusada tenha adquirido quase 100 gramas de maconha (que tem valor de mercado de quase R\$ 1.000,00) de uma pessoa que não recebeu nenhum valor para entregar-lhe a substância. Dessa forma, é de rigor o enquadramento da conduta da acusada como tráfico de drogas, ante a grande quantidade de entorpecentes, bem como o local onde houve a apreensão (um estabelecimento prisional, onde é impossível presumir que algum usuário pense em consumir drogas).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A acusada só tem um único apontamento em sua folha, referente a este processo, no qual ela provavelmente foi entregar a droga para uma terceira pessoa. Fixo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias multa. O local do cometimento da infração atrai a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena anterior em 1/6, totalizando 1 ano, 11 meses e 9 dias de reclusão, bem como 192 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da

quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno JULIANA ALVES SANTOS como incurso no art. 33, caput, cominado com o art. 40, III, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano, 11 meses e 9 dias de reclusão, bem como 192 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA